

ENTSCHEIDUNGEN · 14.09.2001

Handelsgericht Antibes

ART	GERICHT	DATUM
Gerichtsentscheidung	Das Handelsgericht Antibes	14.09.2001
PARTEIEN		
Gerichtliche Liquidation der SA SEBOL		

ÜBERSICHTSBLATT

Gerichtliche Liquidation der SA SEBOL — Handelsgericht Antibes · 14. September 2001

Überblick: Urteil der ersten Kammer des Handelsgerichts Antibes, mit dem die gerichtliche Liquidation der SA SEBOL ausgesprochen wird, einer Gesellschaft, die unter der Marke McDonald's im Einkaufszentrum Carrefour, chemin de Saint-Claude in Antibes, betrieben wurde.

Das Wesentliche

Mit Urteil vom 18. Mai 2001 hatte das Gericht ein gerichtliches Sanierungsverfahren gegen SEBOL eröffnet. Nach Ablauf der Beobachtungsphase erstattete der Gläubigervertreter, Maître Gauthier, dem Insolvenzrichter Bericht, und der Schuldner erschien in der Verhandlung vom 12. September 2001. Unter Berücksichtigung des vorgelegten Berichts und der Anträge der Staatsanwaltschaft stellt das Gericht Passiva in Höhe von 2.774.638,69 Francs fest und ist der Auffassung, dass nur die gerichtliche Liquidation in Betracht kommt. Gestützt auf Artikel L. 622-5 des Code de commerce spricht es die Liquidation aus, behält einen Insolvenzrichter bei und ernennt Maître Gilles Gauthier zum Liquidator. Die Entscheidung ergeht durch kontradiktorisches Urteil im ersten Rechtszug unter dem Vorsitz von Herrn Gérard Perugini.

Tragweite

Dieses Dokument markiert den verfahrensrechtlichen Ausgang für eine der Gesellschaften des Franchisenehmers Bernard Collorafi, deren finanzielle Lage hier nach dem Scheitern der Sanierung vom Gericht festgestellt wird.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/urteil-handelsgericht-antibes-liquidation-sa-sebol-mcdonalds-2001/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.